루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

퇴직 서류 발급·보관: 사용증명서·이직확인서·...

루리의 줍줍이 정리한 글

퇴직 서류 발급·보관: 사용증명서·이직확인서·퇴직증명 정리

루리

퇴직 후에는 근로기준법상 사용증명서를 회사에 청구할 수 있고, 실업급여를 받으려면 회사가 고용센터에 내는 이직확인서가 필요해요. 두 서류는 근거와 쓰임이 달라요.

퇴직 후에는 근로기준법상 사용증명서를 회사에 청구할 수 있고, 실업급여를 받으려면 회사가 고용센터에 내는 이직확인서가 필요해요. 두 서류는 근거와 쓰임이 달라요.

> 국가생활법령정보(easylaw.go.kr)와 고용노동부 안내(2026-10-28 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 개별 사안은 관할 노동청·고용센터에 확인하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 한눈에 보는 서류

서류	근거	누가 쓰나요	주로 쓰는 곳
사용증명서(경력·퇴직증명 성격)	근로기준법 제39조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제39조)	사용자가 근로자 청구로 발급	이직, 경력 증빙
이직확인서	고용보험법	사업주가 고용센터에 제출	실업급여 신청
퇴직증명	회사 서식	회사	제출처가 요구하는 경우

「퇴직증명서」라는 이름의 법정 서식은 따로 확인하지 못했어요. 이름이 달라도 필요한 항목을 적어 달라고 요청하면 돼요. 서식은 제출처에 **공식 확인**하세요.

2 2. 사용증명서

- 근로자가 퇴직 후에도 청구하면 사용자는 증명서를 발급해야 해요. 사용 기간, 업무 종류, 지위와 임금, 그 밖에 필요한 사항을 사실대로 적고, 청구 후 즉시 발급해야 한다고 안내돼요.
- 증명서에는 근로자가 요구한 사항만 적어야 해요.
- 이를 어기면 500만원 이하 과태료 대상이라고 안내돼요(근로기준법 제116조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제116조)제2항제2호).
- 청구 가능 기간과 최소 근무일수는 생활법령에서 건설일용근로자 기준(30일 이상, 퇴직 후 3년 이내)으로만 확인했어요. 일반 근로자의 기준은 **공식 확인**하세요.

3 3. 이직확인서

- 실업급여 신청에 필요한 서류로 안내돼요.
- 퇴사한 근로자는 이직확인서 발급요청서를 회사에 제출해 발급을 요구할 수 있어요. 서식은 고용보험 홈페이지 자료실에 있어요.
- 고용노동부 카드뉴스는 요청서를 받은 날부터 10일 이내 발급이라고 안내해요. 그 기간이 지나도 제출되지 않으면 고용센터의 도움을 받으라고 해요.
- 처리 여부는 고용보험 홈페이지 조회 메뉴에서 확인할 수 있어요.
- 실업급여 수급 요건과 금액은 이 글에서 다루지 않아요. 고용센터에서 **공식 확인**하세요.

4 4. 서류 요청 순서

1. 필요한 서류(사용증명서, 이직확인서 등)와 기재 항목을 정해요.
2. 인사 담당자에게 서면이나 이메일로 요청하고 요청 날짜를 남겨요.
3. 받으면 이름, 근무 기간, 직무, 임금 등이 맞는지 확인해요.
4. 기한이 지나도 못 받으면 이직확인서는 고용센터에, 사용증명서는 관할 노동청에 문의해요.
5. 그래도 안 풀리면 국민신문고 등 담당 기관 안내를 따라요.

5 5. 가상 예시

B씨가 퇴사 후 이직할 회사에서 경력을 증명해 달라고 해요. B씨는 근무 기간과 업무 종류만 적어 달라고 메일로 요청했고, 회사는 그 항목만 담은 사용증명서를 줬어요.

6 6. 보관할 서류

- 사용증명서, 이직확인서 사본, 마지막 급여명세서, 근로계약서 사본은 나중에 증빙이 필요할 수 있어 받아 두면 좋아요.
- 회사는 근로자 명부와 근로계약 관련 중요 서류를 3년간 보존해야 해요(근로기준법 제42조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제42조)). 근로자 쪽 보관 기간은 법에서 정한 것을 확인하지 못했으니 필요한 만큼 보관하세요.

7 체크리스트

- 필요한 서류 종류를 정했다
- 서면으로 요청하고 날짜를 남겼다
- 기재 항목이 사실과 맞는지 확인했다
- 이직확인서 처리 여부를 조회했다

- 받은 서류를 사본으로 보관했다

8 자주 묻는 질문

Q. 회사가 사용증명서를 안 주면요?

A. 법상 발급 의무가 있고 과태료 대상이라고 안내돼요. 관할 노동청에 문의하세요.

Q. 이직확인서는 제가 직접 내나요?

A. 사업주가 고용센터에 제출하는 서류예요. 근로자는 발급을 요청해요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 국가생활법령정보 사용증명서 발급 및 취업방해 금지: https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=6&cciNo=1&cnpClsNo=1 (https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=6&cciNo=1&cnpClsNo=1)
- 국가생활법령정보 건설일용근로자 사용증명서 청구: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=1002&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=2 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=1002&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=2)
- 고용노동부 카드뉴스 이직확인서: https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20220500445 (https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20220500445)
- 국가법령정보센터 근로기준법: https://www.law.go.kr/법령/근로기준법 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전